

권 고 사 항

1. 제 목 : 보훈병원 진료비 감면에 관한 사항

2. 관계기관 : □□병원

3. 내 용 : 우리 공단에서는 임직원 본인·배우자, 본인·배우자의 직계존비속에 대하여 보훈병원에서 진료를 받은 경우 본인 부담 진료비의 감면을 실시하고 있습니다.

공단 「보훈병원 운영규정」 제3조 제5항, 제23조 제2항 및 「2017년 임금 및 단체협약 산별현장 협약서」 제131조에 따르면 우리공단에 근무하는 임직원 본인 및 배우자가 보훈병원에서 진료를 받은 경우 본인 부담금에 해당하는 진료비의 50퍼센트를, 본인 및 배우자의 직계존비속은 본인 부담금에 해당하는 진료비의 50퍼센트(진찰료 제외)를 진료비 감면을 실시하고 있습니다.

또한, 공단 인재경영-1208호(2017.4.28.) 2017년 공단 인력운영 추진계획 시달에서 청년인턴 운영계획에 따르면 청년인턴(채용형, 체험형)의 근무성격을 '계약기간 만료 후 고용관계가 소멸되는 기간제 근로자'로 정의하고 있고, 근무 관리는 경조사 휴가 등은 공단 복무규정을 준용하고, 기타 명시하지 않은 사항은 '근로기준법 및 공단 복무규정을 준용한다' 라고 명시하고 있습니다.

한편, 「근로기준법」 제6조에 따라 사용자는 근로자에 대하여 남녀의 성별을 이유로 차별적 대우를 하지 못하고, 국적·신앙 또는 사회적 신분을 이유로 근로 조건에 대한 차별적 처우를 하지 못한다고 명시하고 있고, 「공공기관 비정규직 근로자 관리 등에 관한 규정」 제2조 및 제4조에 따르면 국가행정기관의 장은 기간제근로자⁹⁾, 단시간근로자¹⁰⁾ 또는 파견근로자¹¹⁾임을 이유로 당해 사업 또는

9) 기간제근로자 : 공공기관 비정규직 근로자 관리 등에 관한 규정 제2조에 따라 기강의 정함이 있는 근로계약을 체결한 근로자 및 기강의 정함이 없는 근로계약을 체결하였으나 비자발적 사유로 계속 근무를 기대할 수 없는 자

10) 단시간근로자 : 「근로기준법」 제2조 제8호에 따른 근로자로 같은 법 제50조, 제69조의 근로시간의 범위에서 근로자와 사용자 사이에 근로계약을 체결한 근로자

11) 파견근로자 : 「파견근로자보호 등에 관한 법률」 제2조 제5호에 따른 근무자, 즉 파견사업주가 근로자를 고용한 후 그 고용 관계를 유지하면서 근로자파견계약의 내용에 따라 사용 사업주의 지휘·명령을 받아 사용사업주를 위한 근로에 종사하는 자

사업장에서 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 무기계약근로자, 통상근로자, 국가행정기관의 장이 직접 채용한 근로자에 비하여 차별적 처우를 하여서는 아니 된다 라고 규정하고 있으며, 우리공단 「보훈병원 운영규정」 제3조 제5항 「별표1. 진료비 감면대상 및 감면비율」에서도 임직원 본인에 대한 진료비 감면 적용 시 비정규직을 포함한다고 명시되어 있습니다.

따라서, 우리공단에 근무하는 청년인턴(채용형, 체험용-기간제 근로자)을 포함한 비정규직, 무기계약직 직원 본인 및 배우자와 그 직계 존비속이 보훈병원에서 진료를 받은 경우 본인 부담 진료비의 50퍼센트를 감면해주는 것에 대해서도 차별적 처우가 있어서는 아니 될 것입니다.

그런데, 2018년도 □□병원 종합감사 시 청년인턴의 진료비 감면현황을 살펴본 결과, [표1]과 같이 「근로기준법」 제6조, 「공공기관 비정규직 근로자 관리 등에 관한 규정」 제4조 및 「보훈병원 운영규정」 제3조 제5항에 따라 사무직 채용형 청년인턴의 경우 해당기간 동안 보훈병원에서 진료를 받은 경우 진료비 감면을 적용하지 않았고, 체험형 청년인턴도 진료비 감면을 적용하지 않고 있는 사실이 있습니다.

[표 1] 청년인턴 진료비 감면 여부 현황

구분	성명	청년인턴 채용	정규직 채용	진료일자	총진료비(원)	감면적용 여부
□□병원	안○○	2014.9.1	2015.3.1	2015.4.1	##,###	×
	이○○	2014.9.1	2015.2.10	2014.12.4	##,###	×
	안○○	2014.9.1	2015.3.1	2015.10.7	##,###	×
	최○○	2017.1.1	2017.4.1	2018.4.16	##,###	×

※ 사무직 채용형 청년인턴 : 부산·광주·대구 병원은 감면적용, 대전은 미적용.

※ 체험형 청년인턴(1~10개월) : 5개 보훈병원 모두 감면 미적용.

4. 조치할 사항

○ ○이사는

- 채용형 청년인턴과 체험형 청년인턴에 대하여 5개 보훈병원에서 진료비 감면이 일관되게 적용될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(권고)